

한전KDN(주) 상임감사 주의 · 개선 요구

제 목 업무협정에 의한 계약 업무처리 부적정

소 관 부 서 ☆☆☆☆본부(♡♡♡♡TF)

구 분 계약관리

내 용

☆☆☆☆본부 ♡♡♡♡TF는 '17. 6.13일 ㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 통합유지보수 사업(1, 2지역, 계약기간 '17. 7. 1 ~ '19. 6.30)을 수주하여 일부 유지보수 역무의 하도급이 필요함에 따라 업체 선정을 위한 발주계약을 추진하였다.

♡♡♡♡TF는 사업 수주 이후 사업시행계획서 작성, 발주계획 품의, 입찰공고, 제안서 평가 등 업무처리로 인해 신규 업체 선정이 사업 시작일인 '17. 7.1일 이후로 늦어질 것이 예상되어 '17. 6.14일 지역별 기존 유지보수 수행업체들과 발주계약 행위없이 '업무협약 협정서'만을 체결하여 유지보수 업무를 수행하게 하였다.

[표 1] 업무협력 협정에 따른 수행내역

(단위 : 백만원, VAT제외)

구 분 (수 주)	지 역	협정업체	용역대가 지급금액	용역기간
신 규	1지역 (수도권, 강원 등)	㉠㉠㉠㉠㉠ 등 8개업체	301	· 유지보수 용역 - '17.7.1 ~ 7.31
기 준	2지역 (대전, 대구 등)	㉠㉠㉠㉠㉠ 등 3개업체	193	· AS대행 등 용역 - '17.7.1 ~ 8.10
합 계			494	

※ 업무협력 협정 내용(당초) : 협정기간 '17.7.1 ~ 약 20일간(상호 협의로 수정가능), 협정금액 미기입

「발주계약 규정」 7. 계약의 절차에 따르면 특정업체와의 계약은 계약의뢰부서에서 수의계약 사유, 대상업체 등을 명시하여 계약담당부서에 의뢰하고, 의뢰시 내부결재 문서, 시방서, 예산산출내역서, 기타 계약에 필요한 계약특수조건 등의 서류를 첨부하여야 하며 계약담당부서에서 이를 검토 후 계약 체결하도록 하고 있다. 또한 유지보수 사업을 수주하여 하도급업체와 계약 체결시 계약특수조건에 차기 계약 체결이 지연될 경우 차기 계약 체결전까지의 용역수행과 그 대가지급 조건에 관한 내용을 명시하여 사업 재수주에 따른 유지보수 연속성을 유지하여야 한다.

그러나 ♥♥♥♥TF는 신규 수주한 1지역의 경우 기존 유지보수 수행업체와의 수의 계약시 계약담당부서인 ◆◆◆◆팀에 계약 체결 의뢰해야 하나, 의뢰하지 않고 직접 계약 체결하였으며, 계약 당사자간 책임과 의무 이행에 관한 계약서류 없이 단순히 업무명과 기간, 신의 수행한다는 내용만 있는 업무협력 협정서만을 체결하여 유지보수 업무를 수행하게 하였다. 또한 2지역의 경우 '15. 7월부터 수주하여 유지보수를 하고 있는 지역으로 기존 하도급업체와 계약 체결시 계약특수조건에 차기 계약체결이 지연될 경우 계약 체결전까지 용역수행과 그 대가지급 조건에 관한 내용을 명시하지 않아 기존 수행업체들과 불필요한 업무협약 협정서를 체결하여 유지보수 업무를 수행하게 하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆본부장은 ① 특정업체와 계약시 계약 의뢰부터 체결까지 발주계약 규정의 계약 절차를 반드시 준수하고, 계약 당사자간 책임과 의무 이행에 관한 계약서류를 구비하여 계약하시기 바랍니다.(주의)

② 유지보수 사업을 수주하여 하도급업체와 계약체결시 계약특수조건에 차기 계약체결이 지연될 경우 계약 체결전까지의 용역수행과 대가지급 조건에 관한 내용을 포함하도록 하시기 바랍니다.(개선)